

한 국 콘 텐 츠 진 흥 원 상 임 감 사

통보·주의요구

제 목 ↳ 위탁용역 계획 수립 부적정

소 관 부 서 ▷▷본부 ◇◇팀(ㄱ 비즈니스센터)

조 치 부 서 ▷▷본부 ◇◇팀(ㄱ 비즈니스센터),
 ♣♣본부 ◁◁팀

내 용

가. 업무개요

진흥원 ㄱ센터는 ㄴ 1층 공간에 ㄴ 구축 후, 아래 [표 1]과 같이 ㄴ 업무를 추진하였다.

[표 1] ㄴ 업무 추진 경과

날짜	추진 경과
2024. 6. 28.	■ 입찰공고 추진계획(안) 수립 / 추정예산 20억 원
2024. 6. 28.	■ 입찰공고 / 주ㄱ △△, ㄱ 한인회 홈페이지를 통한 공고
2024. 7. 08.	■ 제안설명회 개최
2024. 7. 24.	■ 제안서 접수 마감 / ㄱ센터 이메일 접수
2024. 7. 26.	■ 서류보완 요청 / 공동수급(분담이행) 입찰참여 업체 대상 서류 보완 요청
2024. 8. 05.	■ 입찰참여 업체 대상 심사평가 일정 안내
2024. 8. 12.	■ 심사평가(기술평가) / 외부평가위원 4인 + 내부위원 1인, 제안서 검토 및 발표평가
2024. 8. 14.	■ 가격평가 / 입찰 가격 평점 산식을 적용하여 산출(ㄱ센터)
2024. 8. 19.	■ 심사평가 결과 안내 / 기술평가(90%) +가격평가(10%) 우선협상 대상 선정

자료: ㄱ센터 제출자료 재구성

나. ㄴ 산출내역 산정 오류

1) 관계법령 및 판단기준

「계약사무처리규칙」 제4조 제1항부터 제2항 및 같은 규칙 제9조 제1항 제

14호에 따르면 진흥원은 외국사업자와 계약을 체결하는 경우 계약담당부서 이외 다른 부서의 장으로 하여금 계약업무를 분담하여 수행하도록 할 수 있으며, 계약담당자의 업무를 분담하여 수행하는 해당 부서장은 그 분담업무의 범위 내에서는 계약담당자와 같은 권한과 책임을 진다고 되어있다.

한편 진흥원 업무전산망에 2021. 2. 19. 공지된 ‘업무효율화 제도개선 설명회 자료¹¹⁾’에 따르면 2021. 1. 27. 이후부터 입찰공고를 시행하는 ‘협상에 의한 계약 체결’ 위탁용역은 원가계산 의무시행 폐지에 따라 사업담당자가 각 항목마다 산출근거 수식 등을 상세히 기재한 산출내역서를 작성하여 부서장의 결재를 받은 후 계약담당자 확인으로 위탁용역의 사업예산 산출 및 확정하는 절차를 거치도록 되어 있다.

또한 재무7.0(계약매뉴얼)¹²⁾에 따르면 경쟁입찰 시 입찰공고 추진계획 기안문의 붙임파일은 진흥원 업무전산망에 게시된 최신 양식을 이용하여 실행계획, 입찰공고문, 제안요청서, 산출내역서를 작성하도록 되어 있다.

따라서 ㄱ센터는 ㄴ의 입찰공고 추진계획 기안 시 산출내역서에 각 항목마다 산출근거 수식을 상세히 기재하고, ㄱ센터 관리부서장인 ◇◇팀장의 확인으로 위탁용역 사업예산을 확정하여야 한다.

2) 감사결과 확인된 문제점

감사실이 이번 특정감사 기간(2024. 12. 17. ~ 2025. 5. 19.) 중 ㄱ센터가 2024. 6. 28. 결재받은 입찰공고 추진계획¹³⁾ 문서를 점검한 결과, 위 문서의 [붙임 4. 산출내역서] 엑셀 파일 내 기재된 ‘공간 임차료’ 단가의 경우 아래 [표 2]와 같이

11) 구 혁신소통팀은 2021. 1. 27. ‘2020년 업무 효율화를 위한 제도개선 추진 결과 및 시행계획 보고(기관장 결재)’를 시행하였으며, 2021. 2. 17. ~ 2. 18. 직원대상 설명회를 운영하고 관련 자료를 진흥원 업무전산망에 공지함

12) 2023.11.27. ㅎㅎ팀에서 진흥원 업무전산망을 통해 배포하였으며, 계약 업무처리 시 참고가 될 수 있도록 사례 및 절차를 담고 있음

13) [24홍보관(ㄱ)] <ㄴ 위탁용역> 입찰공고 추진계획 (◇◇팀-3620) (◇◇팀장 포함하여 기관장 결재 득함)

38,108,000원으로 작성되어 있음에도 ‘개관식 장소’ 소계는 290,001,880원으로 기재되어 있는 등 서로 상이한 단가가 입력되어 있었으며, 이는 위 산출내역서 엑셀 파일의 산출근거 수식 설정 오류로 인해 ‘개관식 장소’ 소계(290,001,880원)에 세부 항목인 ‘공간 임차료(38,108,000원)’ 외 ‘개관식 행사’ 세부 항목인 ‘부대비용’ 등 총 251,893,880원¹⁴⁾이 중복으로 합산되었기 때문인 것으로 확인되었다.

[표 2] L 예산 산출내역서 발췌

(단위 : 원)

구분	항목	세부내역	단가
개관식 행사	KOREA360 개막식 쇼케이스	아티스트 초청	114,324,000
	개막식 프로덕션 & 제작	무대설치, 콘솔, 음향, 경호 등	13,337,800
	부대비용	숙박, 항공, 악기운반비, 차량 등	57,162,000
	의전 차량	의전팀 차량	3,429,720
	의전 운영 인력	의전 인력	1,524,320
소계			189,777,840
개관식 장소	공간 임차료	르브 앞 광장	38,108,000
소계			290,001,880

자료: ㄱ센터 내부 결재문서 재구성

그런데도 ㄱ센터는 이를 인지하지 못한 채 위 산출내역서가 포함된 입찰공고 추진계획을 결재 받아 2024. 6. 28. 부터 같은 해 7. 24. 까지 입찰공고를 시행하였다.

다. 위탁용역 입찰참가 자격 관련 증빙서류 제출 시점의 부적절

1) 관계법령 및 판단기준

「계약사무처리규칙」 제12조 제1항에 따르면 계약담당자가 경쟁입찰에 붙이고자 할 때에는 입찰참가자로 하여금 입찰참가자격을 증명하는 사본을 제출하게 하여야 하며, 같은 조 제5항에는 입찰참가신청 서류의 접수 마감일은 공고내용의 마감일에 따른다고 되어 있다.

또한 진흥원 입찰공고문 표준양식 ‘7. 입찰참가 및 제안서 제출 시 구비서류’

14) ‘개관식 행사’의 세부 항목인 ‘부대비용(57,162,000원)’ + ‘의전 차량(3,429,720원)’ + ‘의전 운영 인력(1,524,320원)’ + ‘개관식 행사’ 소계(189,777,840원)

에는 주요사업실적 총괄표, 실적증명서 원본¹⁵⁾과 함께 업체정보 삭제본을 입찰참가 제안서 제출 시 구비하여 제출 하도록 되어 있다.

그리고 ㄱ센터가 2024. 6. 28. 입찰 공고한 ㄴ 공고문에 따르면 입찰참가자격을 “행사 운영·마케팅·판매물류·인력관리 등 관련 사업 인·허가 등록 신고가 완료된 법인(본사 또는 지사)을 보유하고 있거나 유사 사업 실적을 보유한 사업자”로 제한한다고 되어 있다.

또한 「계약사무처리규칙」 제55조 제2항에 따르면 제안서 평가 대상은 계약 담당부서의 입찰 참가자격 검토 결과에 따라 접수가 승인된 자로 한다고 되어 있으며, 같은 조 제5항에는 업체 정보가 삭제¹⁶⁾되어야 하는 항목이 삭제되지 않은 경우 의뢰부서에서 해당 정보를 삭제하여 평가에 활용할 수 있다고 되어 있다.

한편 「해외사무소운영규칙」 [별표 2]의 위임전결사항에 따르면 해외사무소의 계약에 관한 사항은 해외사무소 및 해외사무소 주관·관리부서에 위임되어 있다.

따라서 ㄱ센터는 입찰참가 업체로부터 입찰참가신청 서류 마감일 전까지 유사 사업 실적 보유 등 입찰 참가자격을 확인할 수 있는 증빙서류(실적증명서 원본 포함)를 제출받아야 하며, 제출받은 실적증명서 원본을 토대로 유사 사업 실적 보유 여부를 검토하여 제안서 평가 대상을 선정하고, 실적증명서 업체정보 삭제본을 기술평가 위원에게 제공한 후 평가를 운영하여야 한다.

15) 업체정보가 구체적으로 기재된 서류를 의미하며, 이하 동일함

16) 위탁용역 제안요청서는 원본 1부 및 업체정보 삭제본 1부를 제출받고 있으며, 제안요청서 양식에 ‘업체정보 삭제본 작성시 계열사 작업수행 내역 등 제안업체를 알 수 있는 항목 전체 삭제’라고 안내되어 있음

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 ㄱ센터는 ㄴ 입찰공고문 내 ‘7. 입찰참가 및 제안서 제출 시 구비서류’ 및 제안요청서 ‘Ⅳ. 별지서식’ 목차에 실적증명서는 계약체결 시 제출하도록 기재 후 2024. 6. 28. 입찰공고하였으며, 그에 따라 입찰참가 업체는 ㄱ센터에 주요사업실적 총괄표만 제출하고 실적증명서 원본 및 업체정보 삭제본은 제출하지 아니 하였다.

그 결과 ㄱ센터는 입찰참가 업체가 제안서에 기재한 실적의 진위 확인 등 입찰 참가자격의 적정성을 제대로 검토하지 못한 채 기술평가를 운영하였다.

한편 감사실이 이번 특정감사 기간 중 위 기술평가를 통해 우선 협상대상자로 선정된 □□가 ㄱ센터에 제출한 실적증명서를 점검해본 결과, 위 실적증명서는 대표자가 동일하나 별개의 법인인 ○○의 실적으로 확인¹⁷⁾되는 등 기술평가 대상에 입찰참가 자격을 입증하지 못한 업체가 포함된 것으로 파악되었다.

관계부서 의견 ◇◇팀은 감사결과를 받아들이면서도, 대규모 공사를 수반한 해외홍보관 사업 추진에 부족한 인력 및 업무수행 역량으로 인해 입찰 관련 규정을 제대로 확인하지 못하는 일이 발생했다고 답하였다.

또한 해외 입찰 시 국가별로 상이한 입찰절차에 따라 현지 상법과 민사법에 기반한 제도적 보완책을 강구하고, 향후 계약사무처리지침 등 규정을 철저히 준수하겠다는 의견을 제시하였다.

17) 해당 사항의 경우 별도 처분요구서인 <협상에 의한 계약에 따른 제안서 평가 미흡> 건으로 개별 실시함

조치할 사항 원장은

- ① 관련 용역 계획을 부적정하게 수립한 ㄱ 비즈니스센터에 주의를 촉구하시기
바라며, (주의)
- ② 향후 유사 사례 재발 방지를 위하여 ㄱ 비즈니스센터를 대상으로 위탁용역
및 계약업무 관련 교육을 진행하시기 바랍니다. (통보)